

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «Циттариум»
Д. Ю. Ушаковым
28.08.2020

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
АВТОШКОЛЫ «ЦИТТАРИУМ»
(ООО «ЦИТТАРИУМ»)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего трудового распорядка Автошколы «Циттариум» (далее - Правила) является локальным нормативным актом Общества с ограниченной ответственностью «Циттариум» (далее - Работодатель, Автошкола) и регулирует трудовой распорядок у Работодателя.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Работодателя.

1.3. Правила определяют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, порядок оплаты труда, меры поощрения и дисциплинарные взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников Автошколы независимо от занимаемой должности, выполняемой работы, режима рабочего времени и срока трудового договора.

1.5. Правила утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников при наличии такого органа. Каждый работник знакомится с Правилами под подпись до подписания трудового договора, а также после внесения в них изменений.

2. Порядок оформления трудовых отношений и их прекращения

2.1. Трудовые отношения возникают на основании трудового договора, заключенного в письменной форме. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником своего экземпляра подтверждается его подписью на экземпляре Работодателя.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, кроме случаев, установленных законом;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, если работа требует соответствующей подготовки;
- справку о наличии или отсутствии судимости и иные документы - только в случаях, когда их предъявление прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.3. Требовать от поступающего на работу документы, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, запрещается. Обработка полученных персональных данных осуществляется только в законных целях и с соблюдением установленных требований к их защите.

2.4. До подписания трудового договора Работодатель знакомит работника под подпись с настоящими Правилами, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей работой.

2.5. При допуске к работе работник проходит вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и иные обязательные инструктажи, обучение и проверку знаний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. Условие об испытании может быть включено в трудовой договор по соглашению сторон, если установление испытания не запрещено законом. Отсутствие такого условия означает, что работник принят без испытания.

2.7. Перевод работника на другую работу допускается с его письменного согласия, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменение условий трудового договора оформляется письменным соглашением сторон.

2.8. Трудовой договор прекращается только по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2.9. Работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, письменно предупредив Работодателя в срок, установленный законодательством Российской Федерации. По соглашению сторон договор может быть прекращен до истечения срока предупреждения.

2.10. В день прекращения трудового договора Работодатель производит окончательный расчет и выдает работнику трудовую книжку либо предоставляет

сведения о трудовой деятельности, а также иные документы, выдача которых обязательна по закону или о предоставлении которых работник письменно попросил.

2.11. При издании Работодателем распорядительного акта о приеме, переводе или прекращении трудового договора его содержание должно соответствовать условиям заключенного трудового договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- получать работу, обусловленную трудовым договором, и рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременно и в полном объеме получать заработную плату в соответствии со своей квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполненной работы;
- получать полную и достоверную информацию об условиях труда, требованиях охраны труда и профессиональных рисках на рабочем месте;
- на отдых, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных гарантий, предусмотренных законом;
- на обязательное социальное страхование, защиту трудовых прав и возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- на профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законом и локальными нормативными актами;
- обращаться к Работодателю с предложениями по совершенствованию образовательного процесса, организации труда и обеспечению безопасности;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым договором и локальными нормативными актами.

3.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину, установленный режим рабочего времени и требования локальных нормативных актов;
- своевременно и точно исполнять законные распоряжения руководителя и непосредственного руководителя;
- соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила безопасности дорожного движения;
- бережно относиться к имуществу Работодателя, работников и обучающихся, обеспечивать сохранность выданных документов, оборудования и материальных ценностей;
- незамедлительно сообщать о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества или безопасности дорожного движения;

- поддерживать порядок на рабочем месте, не допускать действий, мешающих работе коллег или образовательному процессу;
- соблюдать требования о защите персональных данных, коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
- заблаговременно уведомлять непосредственного руководителя о невозможности выйти на работу, а при внезапном отсутствии - сообщать об этом при первой возможности;
- проходить обязательные медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, обучение, инструктажи и проверку знаний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, трудовым договором и локальными нормативными актами.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- требовать от работников исполнения трудовых обязанностей, соблюдения настоящих Правил и бережного отношения к имуществу;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном законом порядке;
- принимать локальные нормативные акты в пределах своей компетенции;
- реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство, соглашения, локальные нормативные акты и условия трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической и учебной документацией и иными средствами, необходимыми для выполнения работы;
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности, своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- знакомить работников с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением трудовых обязанностей, и обязательное социальное страхование;
- рассматривать представления работников и принимать меры по устранению выявленных нарушений;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Оплата труда, рабочее время и время отдыха

5.1. Размер заработной платы, состав выплат и условия премирования определяются трудовым договором, штатным расписанием, системой оплаты труда и иными локальными нормативными актами Работодателя.

5.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 25-го числа текущего месяца - за первую половину месяца и 10-го числа следующего месяца - окончательный расчет за предыдущий месяц. Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата производится накануне.

5.3. При каждой выплате заработной платы работнику предоставляется расчетный листок со сведениями о составных частях заработной платы, начисленных компенсациях, удержаниях и общей сумме к выплате.

5.4. Для административных и иных работников, которым не установлен специальный режим, устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем. Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до 14:00; в рабочее время он не включается.

5.5. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени устанавливается с учетом предусмотренной законом сокращенной продолжительности и определяется трудовым договором, учебной нагрузкой, расписанием занятий и иными видами педагогической работы.

5.6. Рабочее время мастеров производственного обучения вождению определяется трудовым договором и индивидуальными графиками практических занятий. В графике предусматриваются перерывы для отдыха и питания, а также время на обязательные подготовительные и заключительные операции.

5.7. Для отдельных работников могут устанавливаться сменный режим, гибкое рабочее время, суммированный учет рабочего времени, неполное рабочее время или ненормированный рабочий день. Такие условия закрепляются в трудовом договоре, графике либо локальном нормативном акте.

5.8. Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в ночное время допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Педагогическим работникам и другим категориям работников предоставляются удлиненные или дополнительные отпуска в случаях и продолжительности, установленных законодательством Российской Федерации.

5.10. Очередность предоставления отпусков определяется графиком отпусков, утверждаемым не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О

времени начала отпуска работник извещается под подпись не позднее чем за две недели.

5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. В случаях, предусмотренных законом, Работодатель обязан предоставить такой отпуск.

5.12. Работник обязан отмечать приход и уход либо иным установленным способом подтверждать фактически отработанное время. Самовольное изменение графика или отсутствие на рабочем месте не допускается.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, высокие результаты работы, профессиональное мастерство, инициативу и продолжительную безупречную работу Работодатель вправе применить следующие меры поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- иные виды поощрения, предусмотренные локальными нормативными актами.

6.2. Поощрение оформляется распорядительным актом Работодателя и доводится до сведения работника. За особые трудовые заслуги работник может быть представлен к ведомственным или государственным наградам в установленном порядке.

7. Трудовая дисциплина и ответственность

7.1. Дисциплинарным проступком является неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель вправе применить замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Иные дисциплинарные взыскания допускаются только в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом.

7.3. Увольнение как дисциплинарное взыскание допускается исключительно по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель запрашивает у работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней объяснение не представлено, составляется соответствующий акт. Непредставление объяснения не препятствует применению взыскания.

7.5. При выборе взыскания учитываются тяжесть проступка, обстоятельства его совершения, причины, предшествующее поведение работника и его отношение к труду.

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Сроки применения взыскания определяются законодательством Российской Федерации.

7.7. Распорядительный акт о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника. При отказе от ознакомления составляется акт.

7.8. Если в течение года со дня применения взыскания работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим взыскания. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по собственной инициативе, просьбе работника или ходатайству его непосредственного руководителя.

7.9. Работник и Работодатель несут материальную ответственность в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Возмещение ущерба не освобождает виновную сторону от иной установленной законом ответственности.

8. Особые вопросы регулирования трудовых отношений

8.1. Педагогические работники пользуются академическими правами и несут обязанности, предусмотренные законодательством об образовании. При реализации образовательных программ они обязаны обеспечивать качество обучения, объективность оценивания и безопасность обучающихся.

8.2. Преподаватель обязан:

- проводить занятия в соответствии с утвержденной образовательной программой, расписанием и учебной документацией;
- применять обоснованные методы и средства обучения, обеспечивать достоверность и актуальность учебного материала;
- вести предусмотренную учебную документацию и своевременно отражать результаты контроля и аттестации;
- поддерживать дисциплину на занятиях, соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- уважать честь и достоинство обучающихся, не допускать дискриминации, физического или психического насилия;
- поддерживать профессиональную квалификацию и проходить обучение в случаях, установленных законодательством и локальными нормативными актами.

8.3. Мастер производственного обучения вождению обязан:

- проводить практические занятия по утвержденной программе и индивидуальному графику;
- до начала занятия проверять пригодность учебного транспортного средства к эксплуатации и наличие обязательного оборудования и документов;
- обеспечивать соблюдение правил безопасности дорожного движения и инструкций по охране труда;

- не допускать к управлению обучающегося при наличии признаков состояния, препятствующего безопасному проведению занятия;
- вести установленную документацию, учитывать фактическое время обучения и результаты освоения навыков;
- проходить обязательные медицинские осмотры, обучение и проверку знаний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. К педагогической деятельности допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и не имеющие установленных законом ограничений. Проверка документов, обязательные медицинские осмотры и иные процедуры осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.5. Работникам запрещается находиться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, курить в запрещенных местах, приносить оружие и опасные вещества без законных оснований, а также совершать действия, создающие угрозу жизни, здоровью или имуществу.

8.6. Использование работниками транспортных средств, оборудования, информационных систем и средств связи Работодателя допускается только в служебных целях, если иное письменно не разрешено Работодателем.

8.7. Работник обязан незамедлительно сообщить руководителю о дорожно-транспортном происшествии, несчастном случае, повреждении имущества, утрате документов, нарушении защиты персональных данных или иной нештатной ситуации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты утверждения - 28 августа 2020 года - и действуют до их отмены либо утверждения новой редакции.

9.2. Изменения и дополнения в Правила утверждаются Работодателем в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

9.3. Если отдельное положение Правил противоречит нормативному правовому акту большей юридической силы, применяется соответствующий нормативный правовой акт, а остальные положения продолжают действовать.

9.4. Контроль за соблюдением Правил возлагается на генерального директора и назначенных им ответственных работников в пределах предоставленных полномочий.